ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА
Б.БААТАРЗОРИГ ТАНАА

**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС**

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
И-мэйл: info@mn-nhrc.org, Вэбсайт: www.mn-nhrc.org

2021.05.13 № 1/547

танай 2021.04.12 -ны № 04/1023 -т

Журмын төсөлд санал хүргүүлэх тухай

Төрийн албаны зөвлөлөөс боловсруулж, санал авахаар ирүүлсэн “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагаанд баримтлах нийтлэг журам”-ын төсөлтэй танилцлаа. Төрийн албаны тухай хуулийн үзэл баримтлалд нийцүүлэн ёс зүйн гомдол, мэдээлэл хянан шийдвэрлэх ажиллагааны шат, дараалал, хугацааг нарийвчлан зохицуулж, төрийн захиргааны болон үйлчилгээний нийт байгууллагаас баримтлах жишиг журмыг боловсруулсан нь ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал юм. Ялангуяа нэг үйлдэлд сахилгын буюу бусад хууль зүйн хариуцлага хүлээлгэсэн эсэхээс үл хамааран ёс зүйн зөрчилд хамаарах үйлдэл мөн бол түүнд мөн давхар ёс зүйн хариуцлага хүлээлгэхээр заасан нь хэрэглээний ач холбогдолтой. Байгууллагын ёс зүйн зөвлөл гомдол, мэдээлэл хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зохион байгуулалтаас гадна ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, дүн шинжилгээ хийх үйл ажиллагааг журмын төсөлд тусгасныг дэмжиж байна.

“Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагаанд баримтлах нийтлэг журам”-ын төсөлд өгөх саналыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 1 хуудастай.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН

152100757

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын
2021 оны 05 дугаар сарын 13-ны
өдрийн 1/54 дугаар бичгийн хавсралт

“Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн үйл ажиллагаанд баримтлах нийтлэг журам”-д өгөх санал

1. Журмын төслийн 2.1.16-д “Ёс зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд жендэрийн болон байгууллага дахь нэгжийн төлөөллийн тэнцвэрийг хангана” гэж өөрчлөн найруулах;
2. Журмын төслийн 3.1.5-д ёс зүйн зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг шалгах, албан хаагчаас тайлбар, бусад тайлбар, нотлох баримтыг цуглуулах, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох этгээдээс шаардан авах, шаардлагатай бол газар дээр нь очиж шалгах гэсэн хэсгийн бусад тайлбар гэдэг агуулгыг тодорхой болгох;
3. Журмын төслийн 3.7.2-т “Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүдийг тус журмын дагуу хүлээн авч шалгаж шийдвэрлэсэн маргаантай холбоотойгоор албан тушаалын давуу байдлаа ашиглан эсхүл албан болон албан бус харьцаагаар дамжуулан нөлөөлөх, дарамтлах, ялгаварлан харьцсан тохиолдолд 2.1.17-д заасан нэгжид мэдээлж, ёс зүйн зөрчлийг шалгуулна” гэж өөрчлөн найруулах, энэ журмын 2.1.18 заалт байхгүй учир шинээр тусгах, эсвэл 2.1.17-д заасан нэгж нь мөн эсэх талаар тодорхой болгох;
4. Журмын төслийн 3.1.13-т тусгасан 25-аас доош албан хаагчтай байгууллагын албан хаагчид холбогдох, эсхүл нэг албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн талаар өөр эх үүсвэрээс зургаан сарын хугацаанд 2-оос дээш гомдол ирсэн, эсхүл нэг албан хаагч сүүлийн нэг жилийн хугацаанд 3 буюу түүнээс дээш удаа ёс зүйн зөрчилд холбогдсон, эсхүл удирдах албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн талаар гомдлыг энэ журмын 2.1.17, 2.1.18-д заасан ёс зүйн зөвлөлд шилжүүлэх гэсэн заалтын 2.1.18 гэх заалт тус журамд байхгүй учир шинээр тусгах, эсвэл хасах талаар тодорхой болгох;
5. Журмын төслийн 3-т Зөвлөлийн хараат бус гишүүний эрх үүрэг бүхий заалтыг журамд тусгайлан нэмэж оруулах;
6. Журмын төслийн гомдол мэдээллийг хүлээн авах, шалгах хэсгийн 7.14-т заасны дагуу байгууллагын дотоод хяналт шалгалт хариуцсан нэгж буюу албан тушаалтнаас шалгалт явуулж шалгалтын дүнг энэ журмын 2.1.18-т заасан ёс зүйн зөвлөлөөс хэлэлцэж шийдвэрлэх буюу энэ журмын 11.2.4-т зааснаар шилжүүлнэ гэсэн хэдий ч 2.1.18 заалт байхгүй учир шинээр тусгах, эсвэл 2.1.17-д заасан нэгж нь мөн эсэх талаар тодорхой болгох;
7. Журмын төслийн 9.4-т “Ёс зүйн зөвлөлийн гишүүн хуралдаанд цахим хэлбэрээр оролцож болно” гэж нэмэх;
8. Мөн журмын төслийн 14.1-д ёс зүйн зөвлөлийн гишүүнээр ажилласны нэмэгдэл хөлсийг албан хаагчид нэмэгдэл хөлс олгох журмыг баримтлан ажлын цагийн бүртгэлийн маягтыг үндэслэн тухайн албан хаагчийн үндсэн цалингийн 10 хүртэл хувьтай тэнцэх урамшууллыг тухайн байгууллагын төсвөөс олгоно гэсэн заалтын нэмэгдэл хөлсийг улирал тутам, эсвэл жилд хэрхэн олгох талаар тодорхой тусгах.

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС

- - - o O o - - -